TEMARIO ESPECÍFICO - EDUCACIÓN SOCIAL (A2.2018)

TEMA 20

Absentismo Escolar y su Incidencia en el Ámbito Educativo, Social y Personal. Normativa Reguladora sobre el Absentismo Escolar. Instituciones y Organismos con Competencia en Materia de Absentismo Escolar. El Absentismo Escolar y la Colaboración Social: Voluntariado, ONGs, AMPAS y Ayuntamientos

Cuerpo: Cuerpo Técnico Facultativo de la Junta de Andalucía

Especialidad: Educación Social (A2.2018)

Carácter: Materias Específicas del Programa Oficial

Marco Legal y Documental:

- Constitución Española de 1978 (art. 27: derecho fundamental y obligatoriedad de la enseñanza básica).
- Ley Orgánica 2/2006 (LOE), modificada por la LOMLOE 3/2020 (art. 4 y Título II).
- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA), arts. 38 y 39.
- Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía (art. 25: deber de escolarización y coordinación frente al absentismo).
- Orden de 19 de septiembre de 2005 (Desarrollo del Plan Integral de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar en Andalucía).
- Instrucciones de 17 de septiembre de 2010 de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa.
- Protocolo Marco de Absentismo en el Sistema de Información Séneca.

Autores y Doctrinas de Referencia: Mariano Fernández Enguita (Fracaso y desenganche escolar), Carles Feixa (Culturas juveniles y absentismo), María José Díaz-Aguado (Factores de riesgo socioeducativo y abandono).

ÍNDICE GENERAL DEL TEMA 20

1. Introducción y conceptualización del absentismo escolar: Una vulneración del derecho a la educación.

2. Tipología y graduación del absentismo escolar: Del absentismo de baja intensidad a la desescolarización.

3. Incidencia multidimensional del absentismo escolar:

- 3.1. Incidencia en el ámbito educativo y cognitivo.
- 3.2. Incidencia en el ámbito social y comunitario.
- 3.3. Incidencia en el ámbito personal y afectivo del menor.

4. Marco normativo regulador del absentismo escolar en España y Andalucía:

- 4.1. Marco estatal y deber constitucional de escolarización (6 a 16 años).
- 4.2. El Plan Integral de Absentismo Escolar de Andalucía (Orden de 19 de septiembre de 2005).

5. Instituciones y organismos competentes en materia de absentismo:

- 5.1. Ámbito escolar: Tutoría, Jefatura de Estudios y Departamento de Orientación.
- 5.2. Ámbito local: Comisiones Municipales de Absentismo y Servicios Sociales.
- 5.3. Ámbito provincial: Comisiones Provinciales y Servicio de Inspección Educativa.
- 5.4. Ámbito judicial: La Fiscalía de Menores y la protección jurídica.

6. El absentismo escolar y la colaboración social:

- 6.1. El papel de las Corporaciones Locales (Ayuntamientos y Policía Local / Agente Tutor).
- 6.2. Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado (AMPAs).
- 6.3. ONGs, entidades del Tercer Sector y voluntariado socioeducativo.

7. Actuación e intervención del educador o educadora social.

8. Conclusión.

9. Anexo: Mapa conceptual y tabla sinóptica del Tema 20.

1. INTRODUCCIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR

El absentismo escolar no puede ser reducido a un simple recuento burocrático de faltas de asistencia a clase; constituye el **síntoma más visible de una fractura socioeducativa profunda y una vulneración palmaria del derecho fundamental a la educación** (artículo 27 CE). La asistencia continuada y regular a los centros docentes durante la enseñanza básica obligatoria (de los 6 a los 16 años) no es solo un deber legal de las familias, sino la condición indispensable para garantizar la igualdad de oportunidades, la adquisición de competencias ciudadanas y la inserción social de la infancia y la juventud.

Cuando un menor deja de acudir a la escuela, se activan de forma inmediata dinámicas de rezago curricular, desconexión afectiva con el grupo de iguales y aislamiento, situándolo en una trayectoria de alto riesgo hacia el fracaso escolar, el abandono educativo temprano y la exclusión social intergeneracional (Mariano Fernández Enguita).

Para la **Educación Social**, el abordaje del absentismo no es de carácter punitivo o coercitivo, sino fundamentalmente **preventivo, comprensivo, sociofamiliar y comunitario**. El Educador y la Educadora Social en Andalucía es la figura técnica que investiga las causas contextuales que impiden al menor asistir a clase, media con su familia y teje alianzas entre el centro educativo, el ayuntamiento y los servicios sociales.

2. TIPOLOGÍA Y GRADUACIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR

En la normativa andaluza (Orden de 19 de septiembre de 2005 y módulo de Séneca), se define el absentismo como la falta de asistencia regular y continuada del alumnado en edad de escolaridad obligatoria sin causa justificada. Se clasifican diversas intensidades:

GRADUACIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR

ABSENTISMO DE BAJA INTENSIDAD / PASIVO	ABSENTISMO MODERADO O CRÓNICO	ABSENTISMO GRAVE / DESESCOLARIZACIÓN
• Faltas reiteradas a primeras horas • Absentismo de fin de semana o viernes • Absentismo interior (estar en el aula desconectado).	• Falta no justificada a más del 25% de horas lectivas al mes. • Riesgo inminente de fracaso escolar.	• Falta continuada de asistencia (> 50%). • Menor nunca matriculado en la edad obligatoria o que ha abandonado por completo el centro.

1. **Absentismo Leve o de Baja Intensidad:** Faltas intermitentes a primeras o últimas horas, asociadas a dificultades de sueño o sobrecarga de tareas familiares menores.
2. **Absentismo de Interior o Pasivo:** El estudiante acude físicamente al centro educativo pero permanece en el aula mentalmente desconectado, apático o sin participar en las actividades lectivas.
3. **Absentismo Moderado:** Inasistencia sin justificar entre el 15% y el 25% de las horas lectivas mensuales.
4. **Absentismo Grave o Crónico:** Ausencias no justificadas que superan el 25% de las horas lectivas mensuales (en algunos criterios locales, más del 50%).
5. **Desescolarización Absoluta:** Menores de 6 a 16 años residentes en el territorio que no figuran matriculados en ningún centro docente sostenido con fondos públicos ni reciben educación reglada formal.

3. INCIDENCIA MULTIDIMENSIONAL DEL ABSENTISMO ESCOLAR

El absentismo escolar desencadena secuelas acumulativas en tres planos interconectados:

3.1. Incidencia en el ámbito educativo y cognitivo

- **Ruptura de la Continuidad Didáctica:** Imposibilidad de asimilar los saberes curriculares secuenciales, provocando retraso escolar generalizado.
- **Repetición de Curso y Fracaso Escolar:** La acumulación de faltas conduce inexorablemente a la no consecución de los objetivos de etapa de Primaria o de la ESO.
- **Abandono Educativo Temprano (AET):** Salida prematura del sistema escolar sin titulación básica obligatoria.

3.2. Incidencia en el ámbito social y comunitario

- **Reproducción de la Pobreza Intergeneracional:** La falta de titulación académica condena al joven al desempleo estructural, la precariedad laboral extrema o la economía sumergida.
- **Vulnerabilidad a Conductas Infractoras:** Menores que deambulan por la calle en horario escolar quedan expuestos al reclutamiento por grupos delictivos juveniles, captación por redes de menudeo de drogas o ludopatía.
- **Desarraigo Comunitario y Anomia Social:** Pérdida del sentido de pertenencia a una sociedad regulada por normas de convivencia.

3.3. Incidencia en el ámbito personal y afectivo del menor

- **Baja Autoestima y Sentimiento de Incompetencia:** Sentimientos de vergüenza y frustración al percibir la distancia que le separa de sus compañeros.
- **Pérdida de la Red de Iguales:** Ruptura de las amistades escolares estructurantes y aislamiento relacional.
- **Institucionalización del Ocio Pasivo:** Colonización del tiempo por videojuegos y consumo compulsivo de pantallas sin rutinas organizadas.

4. MARCO NORMATIVO REGULADOR DEL ABSENTISMO ESCOLAR

4.1. Marco estatal y constitucional

- **Constitución Española (art. 27.4):** *«La enseñanza básica es obligatoria y gratuita»*. Los poderes públicos tienen la obligación de remover los obstáculos que impidan el ejercicio real de este derecho (art. 9.2 CE).
- **Ley Orgánica 2/2006 (LOE), modificada por la LOMLOE 3/2020:** Establece el principio de equidad y encomienda a las administraciones la prevención del absentismo y el abandono temprano.
- **Código Civil (art. 154):** Deber ineludible de los progenitores en el ejercicio de la patria potestad de *«educar a los hijos y procurarles una formación integral»*. Su desatención reiterada constituye un indicio de desamparo.
- **Código Penal (art. 226):** Delito de abandono de familia para los progenitores que dejen de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad.

4.2. Marco autonómico de Andalucía

- **Ley 17/2007, de Educación de Andalucía (LEA, arts. 38 y 39):** Mandata la coordinación sistemática entre centros docentes, entidades locales y servicios sociales comunitarios.
- **Ley 4/2021 de Infancia y Adolescencia de Andalucía (art. 25):** Considera el absentismo crónico no resuelto como una situación de desprotección que exige intervención de los Servicios Sociales.

- **Orden de 19 de septiembre de 2005:** Desarrolla el **Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar en Andalucía**, creando los órganos de coordinación colegiada en niveles municipal y provincial.

5. INSTITUCIONES Y ORGANISMOS COMPETENTES EN MATERIA DE ABSENTISMO

```
                ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL CONTROL
┌──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┐
│ NIVEL DEL CENTRO     │ NIVEL MUNICIPAL      │ NIVEL PROVINCIAL     │
├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ • Tutor/a y Séneca   │ • Comisión Municipal │ • Comisión Provincial│
│ • Educador/a Social  │   de Absentismo      │   de Absentismo      │
│ • Jefatura Estudios  │ • Servicios Sociales │ • Inspección Educat. │
│ • Equipo Orientación │ • Policía (Ag. Tutor)│ • Fiscalía Menores   │
└──────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┘
```

5.1. En el Centro Educativo

- **Tutor/a:** Registro diario de ausencias en la plataforma *Séneca*, contacto inmediato con la familia en las primeras 48 horas tras detectar ausencias reiteradas sin justificar.
- **Jefatura de Estudios y Educador/a Social:** Análisis semanal de partes de faltas. Si las faltas no justificadas superan el 25% mensual y la familia no colabora tras las citaciones, se abre formalmente el **Expediente de Absentismo Escolar** y se deriva a la Comisión Municipal.

5.2. A Nivel Municipal y Local

- **Comisión Municipal de Absentismo Escolar:** Órgano colegiado presidido por el Ayuntamiento (Concejalía de Educación/Servicios Sociales) con representación de centros educativos, educadores sociales, inspección educativa, policía local y AMPAs.
- **Servicios Sociales Comunitarios (SSCC):** Intervención con la familia a través de los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF) y trabajadores/educadores sociales municipales.

5.3. A Nivel Provincial y Judicial

- **Comisión Provincial de Absentismo Escolar:** Coordinada por la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y FP; supervisa planes municipales y asigna recursos extraordinarios.
- **Servicio de Inspección de Educación:** Garantiza la correcta aplicación del protocolo en los centros.
- **Fiscalía de Menores (Sección de Protección de Menores):** Instancia judicial última a la que se remite el expediente cuando todas las vías socioeducativas y persuasivas municipales han fracasado, pudiendo incoar diligencias penales contra los padres o medidas civiles de tutela.

6. EL ABSENTISMO ESCOLAR Y LA COLABORACIÓN SOCIAL

El absentismo no puede ser resuelto exclusivamente intramuros de la escuela; exige una **responsabilidad compartida comunitaria**:

6.1. Corporaciones Locales y el "Agente Tutor" de la Policía Local

El Ayuntamiento es el actor de mayor cercanía. Destaca la figura del **Policía Tutor / Agente Tutor**: agente especializado de la Policía Local con formación pedagógica que patrulla en horario escolar para localizar a menores en parques, cafeterías o recreativos, identificándolos y acompañándolos de inmediato al centro docente sin carácter punitivo, informando a Servicios Sociales.

6.2. Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado (AMPAs)

Sensibilización comunitaria entre familias, detección informal de dificultades sociofamiliares en el barrio y colaboración en actividades de acogida y motivación escolar.

6.3. Entidades del Tercer Sector y Voluntariado

- **Asociaciones y ONGs (Cruz Roja, Cáritas, Secretariado Gitano):** Programas de refuerzo educativo vespertino, acompañamiento a pie de calle (*educadores de calle*), talleres de desayuno saludable y mediación con comunidades gitanas y migrantes.
- **Voluntariado Socioeducativo:** Apoyo escolar individualizado y mentoría afectiva con menores absentistas.

7. ACTUACIÓN E INTERVENCIÓN DEL EDUCADOR O EDUCADORA SOCIAL

De conformidad con las **Instrucciones de 17 de septiembre de 2010**, el Educador/a Social en centros educativos andaluces asume un rol directivo en la prevención y tratamiento del absentismo:

1. **Detección Precoz y Triaje Diario en Séneca:** Explotación de datos de absentismo en la plataforma Séneca para intervenir antes de que el absentismo leve se consolide en crónico.
2. **Visitas a Domicilio y Entrevistas Sociofamiliares:** Contacto directo con las familias en su propio entorno para conocer las causas reales (cuidados de hermanos menores, desahucios, enfermedades no tratadas de progenitores, fobia escolar).
3. **Pactos y Contratos Socioeducativos:** Acuerdos firmados entre el centro, la familia y el alumno, con compromisos mutuos de asistencia y refuerzo escolar adaptado.
4. **Voz Técnica en la Comisión Municipal de Absentismo:** Presentación técnica de los informes sociales de absentismo en las reuniones mensuales de la Comisión Municipal y seguimiento interdisciplinar con el Equipo de Tratamiento Familiar.

8. CONCLUSIÓN

El absentismo escolar no es un fallo individual del menor ni una simple falta de disciplina familiar; es la expresión visible de la desigualdad social y de la desconexión entre la escuela y los sectores más vulnerables de la sociedad.

El **Educador y la Educadora Social** representa la garantía de que el sistema no abandone a ningún menor: no espera a que el alumno falte para sancionarlo, sino que sale al barrio a buscarlo, reconstruye los lazos rotos de la confianza sociofamiliar y defiende el derecho irrenunciable de cada niño y niña a educarse con dignidad y futuro.

9. ANEXO: MAPA CONCEPTUAL Y TABLA SINÓPTICA DEL TEMA 20

Eje Temático	Normativa / Organismos Clave	Conceptos e Implicación Práctica
Concepto de Absentismo	Art. 27 CE • LOMLOE • LEA (arts. 38-39)	Inasistencia no justificada en enseñanza obligatoria (6 a 16 años); vulneración de un derecho fundamental.
Graduación del Absentismo	Séneca • Orden 19 septiembre 2005	Baja intensidad (<15%), Moderado (15-25%), Crónico (>25% mensual) y Desescolarización total.
Incidencia Multidimensional	Mariano Fernández Enguita	Ruptura pedagógica, abandono temprano, riesgo penal juvenil y reproducción intergeneracional de la pobreza.
Plan Integral Andaluz	Orden de 19 de septiembre de 2005	Protocolo oficial andaluz de prevención, detección, seguimiento y coordinación interinstitucional.
Estructura Institucional	Centro Docente • SSCC • Fiscalía	Del tutor y Séneca a la Comisión Municipal de Absentismo y, en última instancia, Fiscalía de Menores.
Agentes de Colaboración	Ayuntamientos • Policía Local • ONGs	Figura clave del Agente Tutor, programas de Tercer Sector (Secretariado Gitano, Cruz Roja) y AMPAs.
Rol del Educador/a Social	Instrucciones de 17 de septiembre de 2010	Triaje en Séneca, visitas domiciliarias, contratos socioeducativos y enlace con Comisión Municipal.